

עין משפט
גזר מצוה

פסוק א
מִי פִיָּה מְהִלִּי
גִּירוּשֵׁן הַלֵּכֶה כֵּה:
צ ב ג מִי שֶׁסֵּה לִי כ
סמך
עשין נ
שׁוֹשׁׁעַ
אה״ע
סומן יג
ספיק א:

הגהות הב"ח
(א) גב' שאינה ראויה לילד
ברוץ צריכות להמטין ג':
(ב) רש"י ד"ה בכרס וכו'
כעין
גטיות הכרס:
(ג) ד"ה מחלוקת וכו'
אחריה
מיד
באותה
מסכת
צין
שמסס
אחריה
מסכתא
אחרת:

תוספות ישנים
הלכה
כרבי יוסי וה"ה
דק"מ
לממר כר' יהודה
אלף
נקט כר' יוסי משום
דינמוקו
עמו:
ורבי
יוסי
ממיר
ליארס
ולינשא
מיד
ליג'
ר'
יוסי
דהא
משמע
לקמן
דמיקל
בהבמה
אף
בנשואה
אלמנה
דממשע
דקאמר
(לקמן
מג
ע"ה)
אלף
אימא
כל
הישים
ינשא
פ'
אף
נשואות
והכא
משמע
דלג
ממיר
לינשא
אלף
זקנה
ואילנות
לא
אשה
נעלמא
לג'
א"י
שפיר
גרמין
לה
(א)
דרבי
משמע
בעירובין
(דף
מז)
דמיימי
מהכא
ל'
דר'
יוסי
לימיה
להי
נלל
אלף
דחיי
גרסי'
ליה
והא
דנקט
ממיר
ליארס
ולינשא
על
זקנה
ואילנות
וכו'
לא
למוטוי
שאר
נשים
אלף
משום
ללג
ממיר
מ"ק
אלף
בבטי
לג
קאמר
ממיר
ר'
יוסי
בכל
הנשים
משום
דחיי
לג
אחיי
בהו
אין
ה"ג
בבאר
נשים
ופירש
רבינו
מנחם
דלגליל
גרסי'
הלכה
כ"י
יהודה
דחיי
גרסי'
ר'
יוסי
לה
יה
ליה
לתפסק
הלכתא
רבויח
אלף
לקמן
על
משנא
ר'
יוסי
שרזו
הספרי
לקמן
(מג)
ר'
יוסי
אומר
כ'
הנשים
וכו'
א"כ
לעיל
מיינה
הו'
ר'
יהודה
וא"ת
אמאי
לג
בעשין
שלשה
חדשים
מיד
ימיס
להמטין
כ'
שמא
לג
נקלט
הרע
עד
לאחר
ג'
ימיס
וא"כ
אם
משנא
מיד
לאחר
ג'
חדשים
ותלג
לששה
חדשים
וייס
אחד
לג
נדע
אם
הוא
מן
הרששון
או
מן
האחרון
דהא
יכול
להיות
אף
מן
הרששון
הוא
מנ"י
חדשים
וייס
א'
כ'
יל
נקלט
עד
יוס
א'
לאחר
מיתא
הבעל
וי"ל
דהא
דאין
אט
מגריסין
כולי
האז
משום
בדקין
אותה
בגדיקין
אותה
בגדיקין
אותה
מדשים
כ'
בדקין
אותה
בהלוכה
דממשמע
לקמן
פ'
מה
שהיא
מכבדת
על
עפר
תימות
ופסישומיה
בבדין
יומר
מאשה
אחרת:

(א) וכו'
התוספות
עירובין
שס
(ג)
אולי
צ"ל
דמיימי
מהכא
מהא
דחיי
ר' יוחנן
דהלכה
כרבי יוסי
דלמתייהו
להי
כלל.

מב:

ט
רבי יוסי
אומר
כל
הנשים
יתארכו
בעירובין
(דף
מז)
פ'
בקונט'
דאפילו
ארוסות
דוקא
יתארכו
אבל
ינשאו
לא
גזר
רבי
יוסי
ארוסה
אטו
נשואה
ואין
נראה
דחי
גרס
בגרייתא
דרדופה
רבי
יוסי
מתיר
ליארס
ולינשא
מיד
א"כ
קשיא
דרבי
יוסי
אדרבי
יוסי
דהכא
גזר
אפילו
ארוסה
אטו
נשואה
כ"ש
דהוה

ליה
למייגור
נשואה
דרופה
אטו
שאניה
דרופה
ואפילו
גרס
בגרייתא
דרדופה
רבי
יהודה
מ"מ
קשיא
דהיכי
מוכח
בפרק
מי
שהזיאלוהו
(ג"ז
סס)
ובגמ'
דיחידאה
פליג
עליה
מבגרייתא
דרדופה
ומנא
קמא
דמתנימין
הוא
ר"מ
דלמנא
ר"מ
דרדופה
הוא
כר'
יוסי
דמתנימין
דלג
שרי
אלא
ליארס
אבל
לינשא
לא
וצריכות
להמטין
שלשה
חדשים
דקאמר
ר"מ
היינו
מלינשא
אבל
ליארס
מיד
שרי
ואף
על
גב
דקמני
סממנא
צריכות
להמטין
הכי
נמי
קמני
בפרק
ד'
אחין
(לעיל
דף
לג)
ושם)
גבי
גיורת
ושבזיה
ואנוסה
ומפוסה
צריכות
להמטין
סממנא
דבני
רבי
יהודה
וע"כ
היינו
דוקא
לינשא
דליארס
אפי'
נשואה
שרי
הכא
ר"י
ועוד
היכי
מוכח
בגמ'
דהדר
ציה
ר'
יוחנן
ממתני'
דכרמא
דקמני
כולן
צריכות
לממטין
דלמנא
לינשא
קאמר
אבל
ליארס
שרי
ונראה
כמו
שפ'
רש"י
כאן
דרבי
יוסי
שרי
נמי
ארוסה
לינשא
ולא
פליג
ארבי
יהודה
אלא
בציבול
למודיה
ומייהו
מה
שהציא
ראה
דשמעינן
לרבי
יוסי
דמיקל
בבבמה
טפי
מרבי
יהודה
בסוף
פרק
ד'
אחין
(ג"ז
סס)
אינה
ראה
דללמנא
בגזירת
ואנוסה
מיקל
משום
דמתהפכת
שלג
מתעבר
כדאמרין
לעיל
(דף
לג)
אבל
לעולם
גזר
ארוסה
אטו
נשואה
ומבגרייתא
דרדופה
היה
יכול
לקדקד
אי
גרס
בה
ר'
יוסי
לגל
גזר
אפי'
נשואה
דרופה
אטו
שאין
דרופה
כ"ש
דלג
גזר
ארוסה
אטו
נשואה
והא
דפסיק
רבי
יוחנן
כר'
יוסי
ולא
נקט
ר'
יהודה
כיון
דשיניהם
שוין
משום
שלג
לפסקו
כרבי
יוסי
גס
בציבול
או
נקט
ר'
יוסי
כדפי'
בקונטרס
משום
דינמוקו
עמו
וא"ת
כשמגיה
בגמרא
(לקמן
מג)
אימא
רבי
יוסי
אומר
כל
הנשים
ינשאו
ופריך
ולית
ליה
לרבי
יוסי
להבזין
ומאי
קשיא
ליה
נימא
דכל
הנשים
לאו
דוקא
ואלרוסות
דוקא
קאי
ולא
אנשואות
דמעיקרא
נמי
לג
הו'
כל
דוקא
דלג
הו'
קאי
אלא
אנשואות
דלרוסות
שרי
אפילו
לינשא
ו"ל
דלג
דמי
דהשנא
הו'
כל
דוקא
וקאי
שפיר
צין
אלרוסות
צין
אנשואות
אלא
שהדיוק
דמשמע
יתארכו
אין
ינשאו
לא
לא
קאי
אכל
נשים
אלא
אנשואות
לחוד
אבל
פשטא
דמתנימין

אכל
נשים
קאי
אבל
קשה
לר"ת
דקמני
לקמן
בגרייתא
וכולן
לא
ינשאו
עד
שיהו
להם
שלשה
חדשים
משמע
אפילו
ארוסות
כמו
כל
הנשים
ודוחק
לחלק
צין
וכולן
לכל
הנשים
ואר"ת
דגרס
בגרייתא
דרדופה
רבי
יוסי
מתיר
ליארס
ול"ג
לינשא
וגזר
ר'
יוסי
ארוסה
אטו
נשואה
ודוחק
הוא
למחוק
הספריס
דבכוליהו
גרס
לינשא
ועוד
דליארס
אפילו
נשואה
שרי:
הַלְבָּה
ברבי יוסי
ול"ג
כרבי יהודה דהא צפ' מי שהזיאלוהו (עירובין דף מז):
קאמר רבי יעקב צד אידי אמר רבי יוחנן רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר"י ר"י ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ואין צ"ל רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ודייק דליתנהו להני כללי מדאיצטריך רבי יוחנן לפסוק כרבי יוסי אף על גב דיחידאה פליג עליה ואי גרס הלכה כרבי יהודה שפיר איצטריך לפסוק הלכה כר' יהודה לאפוקי מר' יוסי דפליג עליה: **סַתָּם**
ואח"כ
מחזירות
היא
וא"ת
*והא
אמרין
צריש
מסכת
צילה
(דף
ג)
גבי
שבת
סתם
לן
מנא
כר"ש
דמנן
ממתכין
דלועזין
כו'
אע"ג
דפליג
ר'
יהודה
בסיפא
וקאמר
אם
לא
היתה
נצילה
מערב
שבת
כו'
יש
לומר
דנהי
דלג
לגבי
סתם
גמור
מ"מ
חשיב
כרבים
לגבי
יחיד
וא"ת
צפ'
המוציא
יין
(שבת
פא)
ושם)
דפריך
ומי
סבר
רבי
יוחנן
דבר
שאין
מתכוין
אסור
והאמר
ר'
יוחנן
הלכה
כסתם
משנה
ותנן
מזר
חופף
ומפספס
אבל
לא
סורק
ומאי
קושיא
דסתמא
בזיר
(דף
מג)
ופלוגמא
בפ"צ
צדיה
(דף
כג)
גבי
קירור
וקרפון
ובתרי
מסכתא
אמר
צפ"ק
דמס'
ע"י
(דף
א.י
סב)
אין
סדר
למשנה
וליכא
למיימר
ד'
יוחנן
אית
ליה
הלכה
כסתם
אפי'
בסתם
ואח"כ
מחלוקת
דהא
קאמר
הכא
בדיא
אליבא
דר'
יוחנן
סתם
ואח"כ
מחלוקת
היא
ו"ל
דודאי
בסתם
ואח"כ
מחלוקת
מודה
ר'
יוחנן
דאין
הלכה
כסתם
אבל
בתרי
מסכתא
אית
ליה
לר'
יוחנן
דהלכתא
כסתם
וטעמא
דר'
יוחנן
משום
דמסתמא
אית
לן
למיימר
דמחלוקת
ואח"כ
סתם
הוא
ולא
סתם
ואח"כ
מחלוקת
דאין
לנו
לומר
שחזר
בו
רבי
מפסקו
עד
שנראה
בפירוש
ומייהו
שאר
אמוראי
אית
להו
דבתרי
מסכתא
אין
סדר
למשנה
ואין
הלכתא
כסתם
וא"ת
דצפ'
כל
גגות
(עירובין
דף
גז)
ושם)
פסק
ר'
יוחנן
כר"ש
צין
עירבו
צין
לא
עירבו
ופריך
והא
אמר
ר'
יוחנן
הלכה
כסתם
משנה
ומיייתי
מסתם
משנה
דבפרק
חלון
(שם
דף
עו)
והיינו
סתם
ואח"כ
מחלוקת
ומירך
ה"ר
אהרן
כסן
דעיקר
קושיא
לרבי
יוחנן
אינה
אלא
דלג
גזר
בעירצו
וצוה
הדבר
הוי
מחלוקת
ואח"כ
סתם
מחלוקת
בשלג
חזירות
במי
שהזיאלוהו
(שם
דף
מח)
וסתם
בפרק
חלון
אבל
בפרק
כל
גגות
לא
פליגי
בגזירה
ומייהו
קשה
דבסוף
פרק
קמא
דמסכת
ע"י
(דף
כא)
גבי
שכירות
במים
פסק
שמואל
כרבי
יוסי
אע"ג
דסתם
לן
מנא
במר
הכי
כרבי
מאיר:

החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

ואי
מינסבא
דלמא
מיעבדא
לאחר
לידתה
ומיעבר
עליה
חלבה
וקטלה
לבנה
דרעב:
ממסמסא
ליה
מאכילתו:
לא
יהב
לה
בעל
משום
דללג
צריה
הוא:
וליטבעיניה
ליורשים
של
בעל
ראשון:
אשה
נושה
נצא
לצ"ה
ולמזוע
יורשים
בשציל
בנה:
והורגם
אם
בנה
על
כרחה
מת
בנה
דרעב:
הי
גינהו
בסולות
הי
גינהו
ארוסות
הא
חדא
היא
דהיכי
משכחת
לה
במולה
יצמה
אם
לא
ארוסה:
הכי
קאמר
כלומר
לא
מתני
אחת
ואחת
דמשמע
תרי
מילי
אלא
כולה
חדא
קמני
ופרושי
קמפרש
שנתארמלו
או
נתגשרו
צין
מן
האירוסין
דהיינו
במולות
צין
מן
הנשואין
דהיינו
בעולות:
הלכה
כר' יוסי
דשרי
ארוסות
לינשא
הואיל
וליכא
למיחש
לנרע
ראשון
ונשואה
ליארס
והאי
דנקט
ר' יוסי
ולא
רבי יהודה
דהא
רבי יהודה
נמי
שרי
ארוסה
לינשא
בדידיא
אלא
משום
דר'
יוסי
נימוקו
עמו:
מכלל
דיחידאה
פליג
עליה:
מנא
קמא
דלמר
לא
ינשאו
ולא
יתארכו
אחת
ארוסות
ואחת
במולות
דלסר
אפי'
ארוסות
ליארס
כ"ש
לינשא
יחידאה
היא
ולאו
סתמא
דרבים
היא:
ה"ג
אין
ופסגיא
בנימוחא:
רדופה
רגילה
וגס
סמוך
למימתו
עמדה
בצית
אציה
זמן
מרוצה
דליכא
למיימר
מעוברת
היא:
או
שהיה
לג
כעס
ולא
שימשה:
עקרה
שנעקר
רחמה
ונטלה
האם
שלה:
אילוניא
ממעי
אמה
לקייה
היא
ואין
לה
סימני
שער
ודדים:
או
שאניה
ראויה
לילד
[לאיתמי
]
מחמת]
סמא
או
חולי:
כולן
צריכות
להמטין:
דגזרו
שאניה
ראויה
אטו
ראויה:
ממסני' דכרמא
שנשנית
בכרס
ביבנה
מחמת
אותה
משנה
חזר
בו:
בכרס
ביבנה
שהיו
יושבים
שורות
שורות
כעין
(ט)
הכרס:
לא
חש
לקימחיה
למה
שהוא
טומן
ומוציא
מפיו
כלומר
לדיבורו:
ססס
ואח"כ
מחלוקת
היא
דהא
איפלגו
עלה
ר' יוסי
ור' יהודה:
מחלוקת
ואחר
כך
ססס
צין
שסתם
אחריה
מיד
(א)
באחד
מהם
צין
שסתם
אחריה
במסכת
אחרת
באומי
הסדר
כגון
נתן
זמר
לנצע
דמחלוקת
בצ"ק
בהגזל
(דף
ק:)
וסתם
בצ"מ
(דף
עו)
כל
המשנה
ידו
על
התחתונה
וקסת
לן
כר"י
דלמר
אם
השצח
יתר
על
היציאה
כו'
הלכה
כסתם:
ססס
ואחר
כך
מחלוקת
כ'י
מתני':
מנקיט
מלקט
ממז
הלכות
פסקות
הלכה
כפלוגי
ופלוגי:
רבי

ואחר כך מחלוקת מאי אמר ליה אין הלכה כסתם דמתני' ומחלוקת בברייתא מאי א"ל הלכה כסתם דמתני' וסתמא בברייתא מאי א"ל וכי

ודוחק
למשנה
ותנן
מזר
חופף
ומפספס
אבל
לא
סורק
ומאי
קושיא
דסתמא
בזיר
(דף
מג)
ופלוגמא
בפ"צ
צדיה
(דף
כג)
גבי
קירור
וקרפון
ובתרי
מסכתא
אמר
צפ"ק
דמס'
ע"י
(דף
א.י
סב)
אין
סדר
למשנה
וליכא
למיימר
דר'
יוחנן
אית
ליה
הלכה
כסתם
אפי'
בסתם
ואח"כ
מחלוקת
דהא
קאמר
הכא
בדיא
אליבא
דר'
יוחנן
סתם
ואח"כ
מחלוקת
מודה
ר'
יוחנן
דאין
הלכה
כסתם
אבל
בתרי
מסכתא
אית
ליה
לר'
יוחנן
דהלכתא
כסתם
וטעמא
דר'
יוחנן
משום
דמסתמא
אית
לן
למיימר
דמחלוקת
ואח"כ
סתם
הוא
ולא
סתם
ואח"כ
מחלוקת
דאין
לנו
לומר
שחזר
בו
רבי
מפסקו
עד
שנראה
בפירוש
ומייהו
שאר
אמוראי
אית
להו
דבתרי
מסכתא
אין
סדר
למשנה
ואין
הלכתא
כסתם
וא"ת
דצפ'
כל
גגות
(עירובין
דף
גז)
ושם)
פסק
ר'
יוחנן
כר"ש
צין
עירבו
צין
לא
עירבו
ופריך
והא
אמר
ר'
יוחנן
הלכה
כסתם
משנה
ומיייתי
מסתם
משנה
דבפרק
חלון
(שם
דף
עו)
והיינו
סתם
ואח"כ
מחלוקת
ומירך
ה"ר
אהרן
כסן
דעיקר
קושיא
לרבי
יוחנן
אינה
אלא
דלג
גזר
בעירצו
וצוה
הדבר
הוי
מחלוקת
ואח"כ
סתם
מחלוקת
בשלג
חזירות
במי
שהזיאלוהו
(שם
דף
מח)
וסתם
בפרק
חלון
אבל
בפרק
כל
גגות
לא
פליגי
בגזירה
ומייהו
קשה
דבסוף
פרק
קמא
דמסכת
ע"י
(דף
כא)
גבי
שכירות
במים
פסק
שמואל
כרבי
יוסי
אע"ג
דסתם
לן
מנא
במר
הכי
כרבי
מאיר:
במקום

מסורת הש"ס

(א)
[עירובין
מז]
(ב)
שם
ע"ש
מכותות
(ג)
ע"ש
[תוספתא
פ"ו]
(ד)
[עירובין
ובמכות
א']
(ה)
יוסי
וכ"א
בשאלות
פ'
יורה
סיס
יג
אין
בתוספת'
אימא
רבי
יהודה
ועין
תוספות
לעיל
לד:
סד"ה
אלג]
(ז)
[תוספתא
סס]
(ח)
[שבת
מז
וש"ז]
(ו)
[פסחים
פד
יומא
מז]
סוכה
נד,
א]
(י)
[צ"ק
קב
ע"י
י
נדה
יא:]
(כ)
[לעיל
מא]
(ט)
[שיך
לעיל
במשנה
מא].

גליון הש"ס

גב'
א"ל
ח"ל
בכתבם
עין
חדושי
הרשב"א
בצ"ק
קב
ע"ה
ד"ה
אלף
הלכה:
תובס'
ד"ה
סתם
ואח"כ
מחלוקת
וב'
וא"ת
והא
אמר'
וב'
עין
תשובת
הרשב"א
פ' קוד:

הגהות הגר"א

[א]
גב'
בבית
האסורין
י"ב
בתוספתא
ירושלמי
אימא
או
שהלך
בעלה
למדינת
הים
וה"ה
במכות
ס
ע"צ:
[ב]
שם
ר' יהודה
י"ב
במכות
שם
גירסא
כ"י
יוסי
וצוה
ממיר
קושיא
רש"י
ד"ה
הלכה
דנקיט
רבי
יוסי
משום
הבגרייתא:

מוסף רש"י

הלכה
כר' יוסי
דממיר
לארס
מז
(עירובין
מז)
דיחידאה
פליג
עליה
דהך
סתמא
דממיר
לעיל
אחת
ארוסות
ואחת
נשואות
יחידאה
הוא
(שם)
דרופה
לילך
לבית
אביה
דמירה
לדור
בצית
אציה
נעיר
אחרת
ואינה
רגילה
עם
בעלה
(שם)
כל
אלו
אין
דרכן
להעבר
(בתשובות
ס)
או
שהייתה
היא
חולה
ואינה
מקבלת
טורח
תשמיש
(עירובין
שם)
עקרה
מחמת
מזל
שכבר
נשאלת
לג'
בני
ארס
ולא
ילדה
לכן
והחוקק
עקרה
(שם)
אילוניא
ממעי
אמה
יש
לה
סימני
שאין
לה
שערות
ולא
דליק'
ולאן
אילוניס
דוכריסתא,
כאלי
זה
שאלו
יולד
(שם)
שאניה
ראויה
לילד
מחמת
משקא
סס
(שם)
או:
שענקר
בית
הריון
שלה
(בתשובות
ס)
דברי
ר' מאיר
אלמא
ר"מ
הוא
דגזר
בדיא
דשטיטא
לן
דלתינ
מעוברת
וה"ה
לארוסה
(עירובין
שם)
הלכה
כסתם
משנה
רבי
הוא
סדר
המשנה
ובשנאה
דבני
חכס
וישרו